

अपील प्रकरण क्रमांक ए/1738/2013
अपीलार्थी श्री संजयकुमार शर्मा जांजगीर चाम्पा
विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता जल संसाधन संभाग जांजगीर चाम्पा
जिला जांजगीर-चाम्पा
आदेश दिनांक 23/12/2013

अपीलार्थी श्री संजयकुमार शर्मा जांजगीर चाम्पा की ओर से श्री अभिषेक अग्रवाल उपस्थित।

प्रतिअपीलार्थी पक्ष जनसूचना अधिकारी कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता जल संसाधन संभाग जांजगीर चाम्पा की ओर से श्री द्विवेदी अनुविभागीय अधिकारी उपस्थित।

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री संजयकुमार शर्मा जांजगीर चाम्पा द्वारा आवेदन क्रमांक 336 दिनांक 03.10.2012 को धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता जल संसाधन संभाग जांजगीर चाम्पा के समक्ष प्रस्तुत कर "निविदा सूचना क्रमांक 08/व.ले.ली.2010-11 की निविदा मेसर्स राजकमल बिल्डर्स अहमदाबाद द्वारा भौतिक रूप से प्रस्तुत बैलेंसशीट की प्रमाणित छायाप्रति चाही थी।" जन सूचना अधिकारी ने पत्र क्रमांक 2932 दिनांक 03.11.2012 के द्वारा वांछित जानकारी का अवलोकन जल संसाधन की वेबसाइट WRD portal:<http://wrd.cgepro> पर देखने हेतु सूचित किया। अपीलार्थी ने पत्र दिनांक 05.11.2012 द्वारा वांछित जानकारी भौतिक रूप से उपलब्ध कराने हेतु पुनः अनुरोध किया। जन सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी ने प्रथम अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 11.02.2012 को प्रस्तुत की जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 04.03.2013 के द्वारा जन सूचना अधिकारी को यह आदेशित किया कि "वर्तमान परिस्थिति में अपीलार्थी को आनलाईन से भी जानकारी प्राप्त किया जाना संभव नहीं है अतः मेसर्स राजकुमार बिल्डर्स द्वारा भौतिक रूप से प्रस्तुत जानकारी की प्रति निशुल्क प्रदाय किया जावे। यदि मेसर्स राजकुमार बिल्डर्स द्वारा मात्र आनलाईन के माध्यम से प्रस्तुत की गई हो तो ऐसी स्थिति में जन सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 03.11.2012 के तहत दी गई सूचना के आधार पर अपीलार्थी को भी कार्यवाही किया जाना चाहिए।" प्रथम अपीलीय अधिकारी से उक्त आदेश के उपरान्त भी जन सूचना अधिकारी द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील दिनांक 17.06.2013 को राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज कर उभय पक्ष को सुनवाई के लिए दिनांक 23.12.2013 को आहूत किया गया।

अपीलार्थी की ओर से उनके प्रतिनिधि द्वारा कथन किया गया कि प्रतिअपीलार्थी द्वारा उनके आवेदन दिनांक 03.10.2012 की जानकारी दिनांक 16.12.2013 को 07 माह के विलंब से

उपलब्ध कराई गई है जबकि जानकारी उनके कार्यालय में उपलब्ध थी । अतः अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 20(1) एवं धारा 19(8)ख के तहत उचित कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया ।

प्रतिअपीलार्थी की ओर से कथन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी दिनांक 16.12.2013 को उपलब्ध करा दी गई है। उक्त जानकारी पूर्व में भी कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2104 दिनांक 19.09.2013 द्वारा भी अपीलार्थी को उपलब्ध कराई गई है। जानकारी उपलब्ध कराने में हुई विलंबता के लिए प्रतिअपीलार्थी द्वारा खेद व्यक्त किया गया ।

राज्य सूचना आयुक्त श्री एस. के. तिवारी ने प्रकरण के अध्ययन उपरांत अपने निर्णय में कहा है कि जन सूचना अधिकारी द्वारा यद्यपि समयावधि में अपीलार्थी को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया था किन्तु जब प्रथम अपीलीय अधिकारी ने स्पष्ट आदेश दिये थे कि जिस प्रकार की जानकारी अपीलार्थी चाह रहे हैं और उस प्रकार की अर्थात आन लाईन के माध्यम से निविदा भेजे जाने के प्रमाण हैं तो उपलब्ध करा दी जावे परन्तु उक्त जानकारी अस्तित्व में रहते हुए उपलब्ध न करा पाने के लिए जन सूचना अधिकारी दोषी हैं तथा 07 माह विलंब से जानकारी के एवज में अधिकतम 25000 /— का अर्थदंड उन पर अधिरोपित किया जाता है। अपीलार्थी के द्वारा बताये गये तर्क के आधार पर कि यदि उक्त जानकारी उन्हें समय पर मिल गई होती तो उसे जन उपयोगी कार्य एवं हित में लगाया जा सकता था, उसका उद्देश्य विफल रहा, उसके तर्क के आधार पर उसे हुई आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु धारा 19(8)ख के तहत रु 500 /— (पांच सौ) के क्षतिपूर्ति के भुगतान किये जाने के भी आदेश दिये हैं ।

सही/-
(श्री एस.के. तिवारी)
राज्य सूचना आयुक्त